



**UFFICIO PER LA RIGENERAZIONE URBANA
E LA QUALITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO E DELL'ABITARE
AREE MONUMENTALI E PEDONALI**

Sede: Foro Umberto I, 14 - 90133 Palermo

Mail: rigenazioneurbana@comune.palermo.it
Pec: rigenazioneurbana@cert.comune.palermo.it

Patto di Collaborazione

per il progetto denominato ***Rigenerazione Urbana spazio pedonale “Fabrizio Mangione”***, ai sensi dell’art.7 del *Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Palermo n.31 del 20/04/2023

TRA

Il COMUNE DI PALERMO, con sede in P.zza Pretoria, 1 C.A.P. 90132, C.F.80016350821 e P. IVA 00519560825, rappresentato ai fini del presente Patto di Collaborazione dal Dirigente dell’Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell’Abitare, Ing. Adriano Salvatore Di Francisca, nato a Resuttano (CL) il 24/12/1969, il quale interviene ed agisce esclusivamente per conto e nell’interesse del Comune di Palermo, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 82 dello Statuto del Comune di Palermo;

E

Il Prof. Fabio Angelini nato a Palermo il 24 /09/1963 C.F. NLGFBA63P24G273 domiciliato per la carica in via F. Cilea, 56 Palermo, nella q. di Legale rappresentante dell’Istituto scolastico I.M.S. Camillo Finocchiaro Aprile, d'ora innanzi denominato “proponente”, autorizzato alla sottoscrizione del presente documento, ai sensi dell’art.5 del sopracitato Regolamento;

PREMESSO che:

- l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica, quale è il Comune di Palermo, il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l'articolo 3, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. (Testo unico in materia di ordinamento degli Enti locali) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- l'articolo 16, comma 1, dello Statuto prevede che su iniziativa popolare, possono essere presentate al Comune proposte dirette a promuovere interventi per una più adeguata tutela degli interessi collettivi, redatte secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio;
- il Comune di Palermo, in accoglimento di tale principio, ha approvato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 20/04/2023, il *Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni*, (d'ora

innanzi: “Regolamento”) che disciplina le forme di collaborazione tra la cittadinanza attiva e il Comune di Palermo per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni;

- l’articolo 5, comma 1, del suddetto Regolamento definisce il Patto di Collaborazione (d’ora innanzi: “Patto”) *lo strumento con cui il Comune e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni*, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati;

CONSTATATO che il soggetto proponente ha presentato in data 28.05.2024 una proposta di collaborazione (Prot. AREG n. 772956), volta a proporre, in forma condivisa con l’Amministrazione, interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni (all. 1), riconoscendosi nello spirito e nelle finalità del Regolamento di cui accetta integralmente i principi e di cui rispetta le disposizioni, in quanto applicabili;

VALUTATA positivamente la proposta progettuale, individuata come opportunità per coniugare la dimensione educativa con il contesto sociale e culturale nel territorio urbano, avviando un percorso di rigenerazione caratterizzato dalla inclusività;

VERIFICATO che la collaborazione con istituzioni scolastiche rappresenta un punto di forza specifico del *Regolamento*, contribuendo al benessere ed alla crescita civica, sociale e culturale delle comunità;

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto tra il CESIE, l’Istituto Magistrale Camillo Finocchiaro Aprile ed il Comune di Palermo (All. 2) che ha per oggetto l’organizzazione di iniziative formative legate alla valorizzazione della cooperazione tra gli Enti nell’ambito dei programmi prefissati;

VISTA l’ordinanza n.117 del 03/ 02/ 2022 che istituisce e regola l’area pedonale in via Principe di Paternò, nel tratto compreso tra via Franz Liszt e via F. Cilea (All.3);

CONSIDERATO che in data 21/05/2025 l’Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell’Abitare ha richiesto parere all’VIII Circoscrizione (all. 4) e che, in mancanza di riscontro, lo stesso può intendersi assentito favorevolmente;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DEGLI INTERVENTI E OBIETTIVI

In conformità alla proposta presentata al Comune di Palermo con progetto inviato in data 28.05.2024, protocollo AREG n. 772956, il presente Patto ha ad oggetto la rigenerazione urbana dello spazio antistante l’Istituto Magistrale Statale Camillo Finocchiaro Aprile (entrata da via Principe di Paternò) come da documentazione allegata.

L’intervento propone:

- La realizzazione degli obiettivi previsti nell’ambito del progetto “CrethinK-Cocreative for Sunstainable Cesie- n. prot. 2019-DK01-KA204-060197;
- L’Installazione di n.4 panchine e n. 4 fioriere ancorate al terreno a cura dell’Istituzione Scolastica richiedente Camillo Finocchiaro Aprile;
- La manutenzione dello spazio pedonale antistante la scuola per la salvaguardia del decoro del

luogo;

L'intervento si propone i seguenti obiettivi:

- Ripensare il luogo come spazio di ritrovo e di socializzazione per gli studenti;
- Sensibilizzare al rispetto del bene comune e alla collaborazione gli abitanti del quartiere attraverso il coinvolgimento di ragazzi e adulti, affinché venga percepita l'importanza della cittadinanza attiva e del senso di appartenenza al territorio;
- Restituire al quartiere un bene che rispecchi dignità, valore e responsabilità civica.

I costi degli interventi di cui al presente Patto e di tutte le attività connesse alla realizzazione degli stessi sono interamente a carico dell'Associazione proponente.

2 DURATA E CAUSE DI SOSPENSIONE O CONCLUSIONE ANTICIPATA

Il presente Patto ha una validità di quattro (4) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

È dovere del soggetto proponente dare immediata comunicazione scritta e motivata al Comune di ogni eventuale evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto 1.

Per ragioni di interesse pubblico, il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente il Patto, dandone un preavviso di almeno 48 ore al soggetto proponente.

È altresì facoltà del Comune concludere il Patto in via anticipata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione.

Il soggetto proponente può recedere dal Patto, previo preavviso non inferiore a 30 giorni, mediante comunicazione scritta, da far pervenire all'indirizzo: *Comune di Palermo, Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali, Foro Italico Umberto I n.14 – Palermo, email: rigenerazioneurbana@cert.comune.palermo.it*

Il recesso ha effettivo decorso a partire dal 31° giorno dal ricevimento della comunicazione.

3 MODALITÀ DI AZIONE E IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Per la corretta realizzazione delle attività previste, le Parti si impegnano ad operare in accordo con i principi generali e le finalità del Regolamento.

Nello specifico il soggetto proponente, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, si impegna a:

- svolgere le attività previste al punto 1, adottando tutte le cautele necessarie per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo, sino allo scadere del Patto o alla risoluzione anticipata dello stesso;
- utilizzare con la dovuta cura e diligenza gli oggetti (materiali e attrezzature) e/o altri elementi eventualmente forniti dal Comune per la sola gestione degli interventi previsti, impegnandosi a restituire ogni cosa al momento della scadenza del presente Patto;
- garantire lo svolgimento degli interventi nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008.

Il Comune si impegna a:

- fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività di cui al presente Patto;
- mettere a disposizione in forma gratuita il bene individuato;
- dare informazione della sottoscrizione del presente Patto attraverso i propri canali di comunicazione.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art.4, comma 4, del Regolamento, la sottoscrizione di un Patto non comporta in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune. Inoltre, ove possibile, in conformità ai principi di inclusività ed apertura di cui all'art.3, comma 1, lettera D, del Regolamento, gli interventi previsti devono essere organizzati in modo tale da consentire che altre/i cittadine/i attive/i

possano in qualsiasi momento richiedere di aggregarsi ad un patto già stipulato.

4 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE E DEI RISULTATI DEL PATTO

Con frequenza semestrale, a partire dalla sottoscrizione del Patto, il soggetto proponente, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, si impegna a trasmettere all' *Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali* un resoconto sullo svolgimento delle attività di cui al punto 1, sugli obiettivi raggiunti, risorse impiegate ed eventuali criticità riscontrate, affinché ne venga verificato il buon andamento, la redditività civica e vengano effettuate valutazioni in merito ad eventuali ambiti di miglioramento.

Attraverso la pubblicazione sull'apposita pagina web, il Comune informa la cittadinanza in merito alle attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa in corso.

5 ANALISI DEI RISCHI POTENZIALMENTE CONNESSI ALLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE E MISURE DI FORMAZIONE, PREVENZIONE ED EMERGENZA DA METTERE IN ATTO

Tutte le attività di cui al presente Patto devono sempre essere attivate con l'adozione delle necessarie cautele, in maniera conforme alla specifica normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro.

Il proponente si impegna a portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nelle attività quanto previsto dal Patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

6 MODALITÀ DI GESTIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE EMERSE DURANTE LA COLLABORAZIONE

Ai sensi dell'art.20 del Regolamento, qualora insorgano controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica tra le parti del Patto, o tra queste ed eventuali terzi, è possibile tentare una conciliazione avvalendosi di un Comitato avente il compito di sottoporre alle parti una proposta di conciliazione di carattere non vincolante entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Comitato è composto da tre membri, di cui uno designato dal soggetto proponente, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo, oppure, in caso di controversie riguardanti soggetti terzi, un membro designato da parte di questi ultimi.

7 EVENTUALE AFFIANCAMENTO ALLE/AI CITTADINE/I ATTIVE/I DEL PERSONALE COMUNALE O DI ALTRE FIGURE CHE OPERANO A DIVERSO TITOLO A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE

Non è prevista alcuna attività di affiancamento nello svolgimento del compito proposto.

8 MODALITÀ PER L'ADEGUAMENTO E/O MODIFICHE DEGLI INTERVENTI CONCORDATI

Qualunque modifica o integrazione del presente Patto, ivi compresa l'adesione da parte di nuovi soggetti, può avvenire esclusivamente con il consenso dell'Amministrazione, che valuterà in merito alla coerenza della proposta di modifica o integrazione. La proposta deve essere inviata mediante comunicazione scritta all'indirizzo: *Comune di Palermo, Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali, Foro Italico Umberto I n.14 – Palermo, email: rigenerazioneurbana@comune.palermo.it*

9 CONDIZIONI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELLA COLLABORAZIONE, COME AD ESEMPIO LA TITOLARITÀ DELLE OPERE REALIZZATE, I TERMINI DI RICONSEGNA DEI BENI E OGNI ALTRO EFFETTO RILEVANTE

Alla scadenza naturale o anticipata del Patto nulla è dovuto da parte del Comune a titolo di rimborso o indennizzo per le spese sostenute dal soggetto proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi agli interventi. Nessuno specifico diritto maturerà a favore dell'aderente al Patto che riconosce con la sottoscrizione la propria partecipazione a titolo meramente collaborativo.

Le Parti possono provvedere a rinnovare la collaborazione mediante la sottoscrizione di un nuovo Patto che tenga in considerazione eventuali ambiti di miglioramento.

10 CAUSE E CONDIZIONI DI RISOLUZIONE O RECESSO PER INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO O DELLE CLAUSOLE DEL PATTO

È facoltà del Comune risolvere unilateralmente il rapporto qualora il soggetto proponente non rispetti le previsioni ivi concordate, contravvenendo a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, oppure qualora trascuri di considerare adeguatamente le clausole del Patto, in particolare le indicazioni di cui al punto 3.

Il recesso ha effettivo decorso a partire dal giorno del ricevimento della comunicazione da parte del Settore Rigenerazione Urbana e Centro Storico

11 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

12 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

Il Titolare del trattamento è il Comune di Palermo con sede in piazza Pretoria n.1 - 90132 Palermo, nella persona del Sindaco, rappresentante legale *protempore*.

Contatti: protocollo@cert.comune.palermo.it

Il Responsabile del trattamento protezione dei dati è l'avv. Giuseppina Tofalo.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Palermo acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Palermo ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b) del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Eventuali destinatari dei dati

I dati trattati dal Comune di Palermo potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Palermo conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. e dell'art. 43 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato

In qualità di interessato Le sono garantiti i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, eliminazione o comunque i diritti previsti agli artt. 15 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016. Inoltre, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, ha il diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali conformemente all'art. 77 GDPR.

Qualora volesse esercitare i diritti di cui sopra o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, La invitiamo a prendere contatto con il Titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Palermo, 30/04/2026

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il soggetto proponente

Per il Comune di Palermo

Ai sensi dell'art.1341, comma 2, del Codice civile si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 11 del presente patto collaborazione.

Il soggetto proponente